Primäropfer

Eine Einführung in psychische Schäden bei Fahrlässigkeit im Recht von England und Wales. Eigene Gefährdung, Vorhersehbarkeit und Grenzen der Primäropferregel.

1. Mit der Lage der klagenden Person beginnen

Ein Unfall kann eine unmittelbar beteiligte Person, einen zuschauenden Angehörigen und jemanden belasten, der später davon hört. Daraus entstehen nicht automatisch dieselben Ansprüche. Bei psychischen Schäden unterscheidet das englische Recht insbesondere zwischen **primary victims** (Primäropfern) und **secondary victims** (Sekundäropfern). „Primär“ bedeutet nicht, dass das Leiden schwerer oder schutzwürdiger ist.

Im gewöhnlichen Unfallfall ist ein **Primäropfer** persönlich beteiligt und befindet sich im Bereich vorhersehbarer körperlicher Verletzungen. Eine tatsächlich eingetretene Körperverletzung ist nicht erforderlich. Eine gefährdete Person kann körperlich unverletzt bleiben und trotzdem eine medizinisch anerkannte psychische Erkrankung entwickeln. [1, 2]

> **Ausgangsfrage:** Setzte die Fahrlässigkeit des Beklagten diese Person beim Unfall einer vorhersehbaren körperlichen Verletzungsgefahr aus? Es genügt nicht, dass irgendwo in der Nähe etwas Erschreckendes geschah.

2. Drei erfundene Beispiele

A: Ein fahrlässiger Fahrer stößt mit Hanas Auto zusammen. Sie bleibt körperlich unverletzt, entwickelt aber eine ärztlich diagnostizierte psychische Erkrankung durch den Unfall. War eine körperliche Verletzung vernünftigerweise vorhersehbar, liegt die typische Situation der Primäropferregel vor.

B: Leo beobachtet von einem geschützten Ort aus, wie seine Schwester verletzt wird. Er war selbst weder gefährdet noch durfte er vernünftigerweise davon ausgehen. Sein möglicher Anspruch ist nach den Sekundäropferregeln zu prüfen. Anwesenheit allein macht ihn nicht zum Primäropfer.

C: Ein Fremder liest online vom Unfall und ist bestürzt. Dieses Gefühl allein ist keine medizinisch anerkannte psychische Erkrankung. Die Nachricht von einem Unfall begründet auch keinen Primäropferstatus.

3. Die Haftungsvoraussetzungen bleiben bestehen

Die Einordnung beantwortet nicht alle Fragen. Zu prüfen sind eine Sorgfaltspflicht gegenüber der klagenden Person, deren Verletzung, ein rechtlich anerkannter Schaden und die Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Bloße Angst, Sorge oder gewöhnliche Belastung genügt für einen Anspruch wegen psychischer Erkrankung nicht. [1, 2]

Claimant: klagende Person. **Defendant:** beklagte Person oder Stelle. **Foreseeable:** vernünftigerweise vorhersehbar. **Causation:** Verbindung zwischen Pflichtverletzung und geltend gemachtem Schaden.

Page v Smith

4. Page v Smith [1995] UKHL 7; [1996] AC 155

Sachverhalt: Herr Smith kreuzte fahrlässig mit seinem Auto die Fahrbahn von Herrn Page; es kam zum Zusammenstoß. Herr Page erlitt keine Körperverletzung. Er litt seit Langem an einer im Urteil als myalgische Enzephalomyelitis (ME), chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS) oder postvirales Erschöpfungssyndrom bezeichneten Erkrankung. Von einem jüngeren Krankheitsschub erholte er sich gerade und hoffte, wieder unterrichten zu können.

Herr Page behauptete, der Unfall habe einen chronischen und dauerhaften Rückfall verursacht, sodass er nicht mehr arbeiten könne. Es ging also um eine bestehende Anfälligkeit. Die Begriffe stammen aus dem Verfahren; damit wird ME/CFS nicht allgemein als psychische Erkrankung eingeordnet. [1]

5. Welche Rechtsfrage war entscheidend?

Herr Page war unmittelbar am Unfall beteiligt und befand sich im Bereich vorhersehbarer körperlicher Verletzungen. Musste er zusätzlich beweisen, dass gerade eine **psychische Verletzung** vernünftigerweise vorhersehbar war? Konnte sein Anspruch allein am Ausbleiben einer Körperverletzung scheitern?

Ergebnis: Das House of Lords gab Herrn Pages Rechtsmittel mit drei zu zwei Stimmen statt. In dieser Unfallsituation genügte für ein Primäropfer die Vorhersehbarkeit körperlicher Verletzungen. Die psychische Verletzung musste nicht zusätzlich vorhersehbar sein. Eine tatsächliche Körperverletzung war nicht Voraussetzung. [1]

> **Die Regel präzise formulieren:** Vorhersehbare Körperverletzungen machen in dieser Fallgruppe eine gesonderte Vorhersehbarkeitsprüfung psychischer Verletzungen entbehrlich. Das bedeutet weder, dass jede Erkrankung medizinisch vorhersehbar ist, noch dass Pflichtverletzung und Kausalität automatisch feststehen.

6. Erfolg in der Rechtsfrage ist kein Kausalitätsnachweis

Das House of Lords hob die Entscheidung des Court of Appeal auf und stellte das erstinstanzliche Urteil mit Ausnahme der Kausalitäts- und Kostenfragen wieder her. Die Kausalitätsfrage wurde an den Court of Appeal zurückverwiesen. Herr Page gewann somit die maßgebliche Rechtsfrage; das House of Lords entschied die streitige Verursachung nicht abschließend selbst. [1]

Das Urteil erging am 11. Mai 1995. [1996] AC 155 bezeichnet den Jahrgang der Urteilsveröffentlichung, keine andere Entscheidung.

Die Regel richtig anwenden

7. Drei Fragen getrennt behandeln

Gefährdung: Gehört die klagende Person zur maßgeblichen Primäropfergruppe?
Vorhersehbarkeit: War eine körperliche Verletzung vernünftigerweise vorhersehbar?
Kausalität: Hat die Pflichtverletzung die Erkrankung oder deren Verschlimmerung tatsächlich verursacht? Ein Ja zu einer Frage beantwortet nicht automatisch die anderen.

8. Bestehende Anfälligkeit und Thin-Skull-Regel

Grundsätzlich muss der Schädiger das Opfer so hinnehmen, wie es ist. Sind die Haftungsvoraussetzungen erfüllt, scheitert ein Anspruch nicht allein daran, dass eine robustere Person weniger Schaden erlitten hätte. Dies wird als **thin-skull**- oder **eggshell-skull principle** bezeichnet. Page zeigt die Bedeutung dieser Regel für eine besonders anfällige Person. [1]

Anfälligkeit ersetzt aber keinen Kausalitätsnachweis. Hätte die Vorerkrankung auch ohne Unfall denselben Verlust verursacht, ist das erheblich. Es ist zu bestimmen, was der Unfall verursacht oder verschlimmert hat. Der Beklagte haftet nicht automatisch für die gesamte Krankengeschichte.

9. Anwesenheit, Beschäftigung oder Hilfe genügt nicht

In *White v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1999] 2 AC 455 scheiterten Ansprüche von Polizisten, die nach der Hillsborough-Katastrophe geholfen hatten. Die Stellung als Beschäftigte oder Helfer begründete keinen automatischen Ersatzanspruch. Für den gewöhnlichen Primäropferweg ist eigene körperliche Gefahr oder die vernünftige Annahme einer solchen Gefahr wichtig. Anwesenheit und Hilfe allein reichen nicht. [2]

10. Nicht jede Angst vor künftiger Krankheit fällt unter Page

In den verbundenen Verfahren *Rothwell* [2007] UKHL 39 scheiterte Herr Grieves mit seinem Anspruch wegen psychischer Erkrankung. Diese beruhte auf Angst vor einer möglichen künftigen asbestbedingten Krankheit. Das House of Lords unterschied dies vom tatsächlich eingetretenen Unfall in Page und lehnte eine entsprechende Erweiterung ab. [3]

> **Sinnvolle Reihenfolge:** Pflichtwidriges Ereignis bestimmen → Lage der klagenden Person zur Gefahr klären → passende Vorhersehbarkeitsregel anwenden → anerkannten Schaden und Kausalität feststellen. Aus „fahrlässig gehandelt“ folgt nicht sofort „ersatzpflichtig“.

Die Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundäropfern ist keine Universalformel für sämtliche psychischen Schäden. Hier geht es um gewöhnliche Unfallfälle; andere Zusammenhänge können andere Prüfungen verlangen.

Verständnisfragen

1. Muss ein Primäropfer tatsächlich körperlich verletzt sein?
Antwort: Nein. Page blieb körperlich unverletzt. Entscheidend war, ob körperliche Verletzungen vernünftigerweise vorhersehbar waren.

2. Muss die psychische Verletzung nach Page gesondert vorhersehbar sein?
Antwort: Bei einem Primäropfer innerhalb dieser Unfallregel nicht, sofern eine Körperverletzung vorhersehbar war. Die weiteren Haftungsvoraussetzungen bleiben bestehen.

3. Entschied das House of Lords die Kausalitätsfrage endgültig?
Antwort: Nein. Es gab dem Rechtsmittel in der Rechtsfrage statt, verwies die Kausalität aber an den Court of Appeal zurück.

4. Erfundenes Beispiel: Ein Fahrgast erkrankt nach einem fahrlässig verursachten Unfall aufgrund besonderer Anfälligkeit. Ist diese Anfälligkeit automatisch ein Einwand?
Antwort: Nein. Die Thin-Skull-Regel kann greifen. Sorgfaltspflicht, Pflichtverletzung, Schaden und Kausalität müssen dennoch nachgewiesen werden.

5. Wird ein Helfer allein durch das Helfen zum Primäropfer?
Antwort: Nein. Nach White genügt Hilfe oder Beschäftigung allein nicht. Eigene Gefahr oder deren vernünftige Annahme ist zu prüfen.

6. Erfasst Page jede Angst vor einem möglichen künftigen Schaden?
Antwort: Nein. Der erfolglose Grieves-Anspruch in Rothwell verdeutlicht die Grenze bei Angst vor einer noch nicht eingetretenen Erkrankung.

Die zentrale Unterscheidung

Primäropfer: persönlich in die maßgebliche Gefahr einbezogen. **Sekundäropfer:** Erkrankung durch das Erleben einer Verletzung oder Gefahr für andere. Pages Vorhersehbarkeitsregel darf nicht automatisch auf die zweite Gruppe übertragen werden.

Quellen und weiterführende Lektüre

[1] *Page v Smith* [1995] UKHL 7; [1996] AC 155, insbesondere Lord Lloyds Mehrheitsbegründung und die Zurückverweisung der Kausalität. Urteil.

[2] *White v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1998] UKHL 45; [1999] 2 AC 455, auch als *Frost* bezeichnet. Siehe die Mehrheitsbegründungen von Lords Steyn und Hoffmann. Urteil des House of Lords.

[3] *Rothwell v Chemical & Insulating Co Ltd*, verbunden mit *Grieves v F T Everard & Sons Ltd* [2007] UKHL 39; [2008] 1 AC 281, insbesondere Lord Hoffmann, Rn. 31-33. Page und seine Grenzen.